山西大学《思想道德与法治》考试卷
（2021-2022 学年第一学期）

考试形式：闭卷　　班级：

考试时间：120 分钟　　学院：

说明：本卷分值 100 分，考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理。

一、单选题（总共 30 题。每题 1 分，共 30 分）

1.（ ）是人们的思想观念、政治立场、价值取向、道德情操和行为习惯等方面品质和能力的综合体现。

A、 法律素质

B、 道德素养

C、 思想品德

D、 思想道德素质

2.对人的认识，核心在于认识（）

A、 人的生产

B、 人的本质

C、 人的交往

D、 人生目的

3.（ ）承载着一个民族、一个国家的精神追求。

A、 宗教信仰

B、 核心价值观

C、 精神文明

D、 民族记忆

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

4.（ ）是调整平等主体的自然人.法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范。

A、 民法

B、 刑法

C、 宪法

D、 行政法

5.人在社会生活中所处的具体环境，称为（）

A、 顺境

B、 修养

C、 境遇

D、 逆境

6.我国的实体法律部门由六个法律部门组成。《婚姻法》.《继承法》属于其中的( )法律部门。

A、 民法商法

B、 经济法

C、 社会法

D、 行政法

7.2018 年 3 月 11 日通过的《中华人民共和国宪法修正案》关于宪法第三条第三款中人民代表大会产生的国家机关增加的内容是（ ）。

A、 行政机关

B、 监察机关

C、 审判机关

D、 检察机关

微信公众号：山财小星球

8.下列选项中不属于法治思维的基本内容的是( )。

A、 法律至上

B、 权力制约

C、 权利保障

D、 司法公正

9.自由、平等、公正、法治是（ ）的价值要求。

A、 国家层面

B、 公民层面

C、 社会层面

D、 个人层面

10.为保障我国社会主义市场经济的健康发展，社会道德建设的重点应该是（ ）。

A、 集体主义

B、 爱国主义

C、 诚实守信

D、 为人民服务

11.（ ）是指国家机关.社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动。

A、 法律执行

B、 法律适用

C、 法律遵守

D、 法律制定

12.人的本质属性是人的（）

微信公众号：山财小星球

A、 自然属性

B、 心理属性

C、 社会属性

D、 实践属性

13.富强、民主、文明、和谐的价值追求回答了我们要（ ）的重要问题。

A、 建设什么样的社会

B、 培育什么样的公民

C、 完成什么样的中国梦

D、 建设什么样的国家

14.确认了党领导人民长期奋斗取得的辉煌成果，规定了人民民主专政国家政权的性质和根本制度，明确了国家未来建设发展的根本任务和总的目标的法律是（ ）。

A、 民法

B、 社会法

C、 诉讼法

D、 宪法

15.以下关于“中国梦”的表述错误的一项是（ ）

A、 中国梦正式提出于 2012 年

B、 中国梦就是实现中华民族伟大复兴

C、 中国梦的实现手段是政治、经济、文化、社会文明四位一体建设

D、 中国梦的核心目标可以概括为“两个一百年”的目标

16.实现中国梦的前提是(　　)。

A、 民族振兴

微信公众号：山财小星球

B、 人民幸福

C、 科技进步

D、 国家富强 26、实现中国梦的核心是（

E、 。

F、 民族振兴

G、 人民幸福

H、 科技进步

17.2021 年 5 月 12 日，第七次全国人口普查结果显示，全国人口共约(　　)人。

A、 14

B、 14.1

C、 14.2

D、 14.3

18.道德作为一种特殊的社会意识形态，归根到底是由(　　)决定的。

A、 政治制度

B、 文化传统

C、 传统习惯

D、 经济基础

19.法律是(　　)意志的体现。

A、 全体人民

B、 统治阶级

C、 平民

D、 一部分人 30.中华人民共和国成立以来，先后颁布了(

微信公众号：山财小星球

E、 宪法。

F、 一部

G、 两部

H、 三部

20.中国特色社会主义进入新时代并没有改变我国是世界上最大发展中国家的国际地位。(　　)

A、 正确

B、 错误

21.(　　)是指代理人根据被代理人的委托授权行为而产生的代理。

A、 委托代理

B、 指定代理

C、 法定代理

D、 一般代理 27、因不可抗力不能履行民事义务的，（

E、 民事责任。

F、 承担大部分

G、 承担部分

H、 不承担

22.中华人民共和国(　　)的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

A、 年满十六周岁

B、 年满十八周岁

C、 年满二十周岁

微信公众号：山财小星球

D、 年满二十二周岁 32.中华人民共和国的一切权力属于(

E、 。

F、 全国人民代表大会

G、 工人阶级

H、 人民

23.(　　)，又称刑法的适用范围，是指刑法在什么地域、对什么人和在什么时间适用，以及是否具有溯及既往的效力。

A、 刑法的时间效力

B、 刑法的空间效力

C、 普遍管辖权

D、 刑法的效力范围 26、为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵

E、 。

F、 正当行为

G、 正当防卫

H、 紧急避险

24.理想是人们的世界观、人生观、价值观在奋斗目标上的(　　)。

A、 本质体现

B、 集中体现

C、 统一体现

D、 必然体现

25.1982 年宪法制定和实施以来，先后(　　)以修正案的形式进行了修改。

A、 两次

微信公众号：山财小星球

B、 三次

C、 四次

D、 五次

26.法律是由(　　)保证实施的社会行为规范。

A、 国家政策

B、 国家强制力

C、 社会道德

D、 风俗习惯

E、 意志的体现。

F、 全体人民

G、 统治阶级

H、 平民

27.(　　)原则，是刑事司法公正、平等的基础和前提，要求定罪公正、量刑公正、行刑公证，不允许任何人有超越法律的特权。

A、 刑法面前人人平等

B、 罪刑相适应

C、 罪刑法定

D、 坚持法治 22、（

E、 即法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

F、 罪刑法定原则

G、 适用刑法人人平等原则

H、 罪刑相适应原则

微信公众号：山财小星球

28.在录音遗嘱和下列遗嘱中，(　　)具有最高的法律效力。

A、 自书遗嘱

B、 代书遗嘱

C、 公证遗嘱

D、 口头遗嘱 24、下面所列财产中哪一种财产不能作为遗产？（

E、

F、 房屋

G、 合法收入

H、 抚恤金

29.自觉地把道德理论知识与自身实际行为统一起来，并将其内化为个人的道德品质，外化为个人实际的道德行为的道德修养方法是(　　)。

A、 知行统一

B、 学思并重

C、 慎独自律

D、 省察克治

E、 积善成德

F、 学思并重

G、 慎独自律

H、 省察克治

30.个人与社会的关系实质是(　　)的关系。

A、 个人利益与社会利益

B、 国家利益与民族利益

微信公众号：山财小星球

C、 个人利益与他人利益

D、 集体利益与个人利益 9、科学高尚的人生观就是（

E、 。

F、 为人民服务的人生观

G、 为统治阶级服务的人生观

H、 为富人服务的人生观

二、多选题（总共 20 题。每题 2 分，共 40 分）

1.当代青年实现理想信念和中国梦的根本途径是要有(　　)。

A、 艰苦奋斗精神

B、 献身精神

C、 创新精神

D、 实干精神

2.担保物权是为了担保债的履行，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，主要有(　　)。

A、 抵押权

B、 用益物权

C、 质权

D、 留置权 13、合同的内容由当事人约定，一般包括下列（

E、 D

F、 当事人的姓名

G、 标的

H、 数量

微信公众号：山财小星球

3.法律发展史上曾先后产生过以下哪几种类型的法律制度？(　　)。

A、 奴隶制法律

B、 封建制法律

C、 资本主义法律

D、 社会主义法律 2、以下哪些内容不是法律的基本特征（

E、 D

4.物权包括(　　)。

A、 继承权

B、 所有权

C、 用益物权

D、 担保物权 8、可撤销民事法律行为的类型主要有（

E、 D

F、 重大误解

G、 欺诈

H、 胁迫

5.道德修养强调的是(　　)。

A、 自省

B、 自律

C、 自评

D、 自制 17、提高道德修养自觉性的要求包括（

E、 D

F、 正确认识和评价自我

微信公众号：山财小星球

G、 要有强烈的动机

6.爱科学的基本要求包括(　　)。

A、 尊重科学

B、 尊重知识

C、 尊重人才

D、 倡导讲科学的风气 10.社会主义核心价值体系的重要意义表现在(

E、 D

F、 它是国家文化软实力的核心内容

7.下面哪些选项属于监护人的职责?(　　)

A、 代理被监护人实施民事法律行为

B、 承担刑事责任

C、 保护被监护人的人身权利

D、 保护被监护人的财产权利及其他合法权益等 15.犯罪的基本特征是(

E、 C

F、 严重社会危害性

G、 刑事违法性

H、 应受刑罚惩罚性

8.担保物权是为了担保债的履行，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，主要有(　　)。

A、 抵押权

B、 用益物权

C、 质权

微信公众号：山财小星球

D、 留置权 13、合同的内容由当事人约定，一般包括下列（

E、 D

F、 当事人的姓名

G、 标的

H、 数量

9.个人品德的特征包括(　　)

A、 实践性

B、 综合性

C、 稳定性

D、 理论性 10.个人品德在现实生活中所起的作用主要表现在(

E、 C

F、 对道德和法律作用的发挥具有重要的促进作用

G、 实现自我完善的内在根据

H、 是经济社会发展进程中重要的主体精神力量

10.法律发展史上曾先后产生过以下列哪几种类型的法律制度? (　　)

A、 奴隶制法律

B、 封建制法律

C、 资本主义法律

D、 社会主义法律 12.法律的基本特征包括(

E、 D

F、 法律是由国家强制力保证实施的社会行为规范 13.有下列(

G、 D

微信公众号：山财小星球

H、 在履行期限届满前，当事人一方明确表示履行主要债务

11.担保物权是为了担保债的履行，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，主要有(　　)。

A、 抵押权

B、 用益物权

C、 质权

D、 留置权 13、合同的内容由当事人约定，一般包括下列（

E、 D

F、 当事人的姓名

G、 标的

H、 数量

12.习近平总书记对中华民族的昨天、今天和明天的生动叙述引用的三句诗是(　　)。

A、 “雄关漫道真如铁”

B、 “而今迈步从头越”

C、 “人间正道是沧桑”

D、 “长风破浪会有时”

E、 C

F、 创新是一个民族进步的灵魂

G、 创新的关键是人才

H、 创新是以求真务实为基础的

13.下列说法正确的是(　　)。个人理想的实现必须以社会理想的实现为前提和基础

A、 在整个理想体系中，社会理想处于最根本、最重要的地位

微信公众号：山财小星球

B、 个人理想的实现依赖于社会理想的实现

C、 个人理想与社会理想没有关系

14.下列对道德修养表述正确的是(　　)。

A、 公民道德教育的基本内容

B、 构建和谐社会的要求和原则

C、 高度的自觉性是其内在要求和重要特征

D、 采取积极有效的道德修养方法 19、积极有效的道德修养方法除学思并重外，还包括（

E、 D

F、 省察克治

G、 慎独自律

H、 积善成德

15.我国社会主义法律制定的基本原则包括坚持群众路线和(　　)。

A、 坚持从实际出发，实事求是

B、 坚持原则性和灵活性相结合

C、 维护法律的严肃性、稳定性和连续性

D、 结合我国国情吸取和借鉴外国法律创制的经验

16.继承和弘扬中华传统美德的意义包括(　　)。

A、 是我国现代化建设的客观需要

B、 是加强社会主义道德建设的需要

C、 是个人健康成长的需要

D、 为大学生就业创造了条件

微信公众号：山财小星球

17.下列说法正确的是(　　)。个人理想的实现必须以社会理想的实现为前提和基础

A、 在整个理想体系中，社会理想处于最根本、最重要的地位

B、 个人理想的实现依赖于社会理想的实现

C、 个人理想与社会理想没有关系

18.我国社会主义法律制定的基本原则包括坚持群众路线和(　　)。

A、 坚持从实际出发，实事求是

B、 坚持原则性和灵活性相结合

C、 维护法律的严肃性、稳定性和连续性

D、 结合我国国情吸取和借鉴外国法律创制的经验

19.人格权是民事主体享有的一项基本民事权利，主要具有以下(　　)特征。

A、 固有性

B、 专属性

C、 对世性

D、 具有防御性权能 16、我国婚姻家庭法的基本原则包括（

E、 D

F、 婚姻自由原则

G、 一夫一妻原则

H、 男女平等原则

20.习近平总书记对中华民族的昨天、今天和明天的生动叙述引用的三句诗是(　　)。

A、 “雄关漫道真如铁”

B、 “而今迈步从头越”

C、 “人间正道是沧桑”

微信公众号：山财小星球

D、“长风破浪会有时”

E、 C

F、 创新是一个民族进步的灵魂

G、 创新的关键是人才

H、 创新是以求真务实为基础的

三、判断题（总共 10 题。每题 1 分，共 10 分）

1.建设中国特色社会主义实现中华民族伟大复兴，是现阶段全国各族人民的共同理想。

A、 正确

B、 错误

2.信念包含有强烈的情感,因此信念具有稳定性。四、简答（2 题*3，共 6 题）

A、 正确

B、 错误

3.传统道德中的义利之辨、理欲之辨，其核心和本质是善恶之辨。

A、 正确

B、 错误

4.中国特色社会主义建设的成功经验,是对社会主义核心价值观正确性、可信性的检验。

A、 正确

B、 错误

5.任何人都是处在一定的社会关系中从事社会实践活动的人。

A、 正确

B、 错误

6.中央军事委员会主席由全国人民代表大会选举产生。(　　)

微信公众号：山财小星球

A、 正确

B、 错误

7.婚姻家庭关系不需要法律来调整。(　　)

A、 正确

B、 错误

8.诚实守信是公民道德建设的核心。(　　)

A、 正确

B、 错误

9.国家机关不能赋予社会上早已存在的道德、宗教、习俗等以法律效力。(　　)

A、 正确

B、 错误

10.爱劳动最起码的要求是不讲条件，不计报酬。(　　)

A、 正确

B、 错误

四、简答题（总共 5 题。每题 6 分，共 30 分）

1.自我价值和社会价值的关系。答案要点

2.另一方面，法律为思想道德提供制度保障。法律通过对思想道德的基本原则予以确认，为思想道德建设提供国家强制力保障。科学立法和民主立法，可以将思想道德有机融入法律体系，使法律具有鲜明道德导向，让法治成为良法善治；严格执法和公正司法，有利于维护社会公平正义，弘扬真善美、打击假恶丑，使思想道德要求在实践中得到切实遵循；全民普法和全民守法，有助于增强人们信守法律的思想道德水平，引导人们自觉履行法定义务、家庭责任、社会责任。第五章 明大德守公德严私德第一节 道德极其变化发展单选题

3.大学生如何成为有理想有本领有担当的时代新人？论述题：

微信公众号：山财小星球

4.反对拜金主义。拜金主义是一种认为金钱可以主宰一切，把追求金钱作为人生至高目的的思想观念。拜金主义将金钱神秘化、神圣化，视金钱为圣物，把追逐和获取金钱作为人生的目的和生活的全部意义，金钱成为衡量人生价值的唯一标准。迷陷于拜金主义，并由此确立人生目的，其危害显而易见。拜金主义是引发自私自利、钱权交易、行贿受贿、贪赃枉法等丑恶现象的重要思想根源。反对享乐主义。健康有益的、适度的物质生活和文化生活，是人的正当需要，也有利于促进经济社会的发展。

5.大学生应当遵守哪些网络生活的道德要求？论述题：多年前，一对青年自由恋爱遭男孩家庭反对而被迫分手，女孩离开前让男孩等她的信，但从此音信杳无。男方等了恋人一辈子，70 多岁了依然单身。你如何评价男孩的行为，并请结合实际谈谈你对“爱情”的理解。答案要点：（1）男孩的行为不可取。他因为女孩的一个承诺，而痴情等待一辈子是不值得的，他消极被动的人生态度不可取，他的恋爱观也是失败的。

试题答案

单选题（总共题）

1. 答案：D

解析： 暂无解析

2. 答案：B

解析： 暂无解析

3. 答案：B

解析： 暂无解析

4. 答案：A

解析： 暂无解析

5. 答案：C

解析： 暂无解析

6. 答案：A

解析： 暂无解析

7. 答案：B

微信公众号：山财小星球

解析： 暂无解析

8. 答案：D

解析： 暂无解析

9. 答案：C

解析： 暂无解析

10. 答案：C

解析： 暂无解析

11. 答案：C

解析： 暂无解析

12. 答案：C

解析： 暂无解析

13. 答案：D

解析： 暂无解析

14. 答案：D

解析： 暂无解析

15. 答案：C

解析： 暂无解析

16. 答案：D

解析： 暂无解析

17. 答案：B

解析： 暂无解析

18. 答案：D

微信公众号：山财小星球

解析： 暂无解析

19. 答案：B

解析： 暂无解析

20. 答案：A

解析： 暂无解析

21. 答案：A

解析： 暂无解析

22. 答案：B

解析： 根据《中华人民共和国宪法》规定，我国的宪法修改权由(A)行使。有选举权和被选举权的年满(D)的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。

23. 答案：D

解析： （ B ）是指犯罪分子已经着手实行犯罪，但由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞。

24. 答案：B

解析： 暂无解析

25. 答案：D

解析： 暂无解析

26. 答案：B

解析： 暂无解析

27. 答案：A

解析： 暂无解析

28. 答案：C

解析： 暂无解析

微信公众号：山财小星球

29. 答案：A

解析： 在日常生活中，不断积累善行或美德，并加以强化巩固的道德修养方法是（ A ）。

30. 答案：A

解析： 暂无解析

多选题（总共题）

1. 答案：ABCD

解析： 暂无解析

2. 答案：ACD

解析： 暂无解析

3. 答案：ABCD

解析： 法律是一种特殊的社会规范法律的内容由统治阶级的物质生活条件所决定法律以权利和义务为内容法律是被奉为国家意志的统治阶级意志

4. 答案：BCD

解析： 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产 C.请求支付抚养费、赡养费或者抚养费

5. 答案：AB

解析： 进行自我否定与自我批评积极主动地进行自我教育、自我激励、自我约束

6. 答案：ABCD

解析： 它是社会主义意识形态的本质体现它是全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础 C.它是科学发展、社会和谐的推动力量

7. 答案：ABD

解析： 三、判断题(正确的请用字母“T”表示，错误的请用字母“F”表示)理想与人生观无关。(F)每个社会公民关心社会、关心政治，其实就是关心自己。(T)不同信仰的人的精神境界和济世胸怀大不一样。(T)人生就是一个自然过程。(F)对生活丧失信心，对社会缺乏责任感就是消极无为的人生态度。(T)个人活动不受社会发展规律的制约。(T)道德规范

微信公众号：山财小星球

是人们在行为选择中应该怎样做与不应该怎样做的基本标准。(T)经济发展了，人们的道德品质自然就会提高。(F)公民基本道德规范，表达言简意赅、科学准确、通俗易懂、简明易行。 (T)诚信是现代青年成功进入社会的“准人证”。(T)法律的强制性只能由法定的社会组织和力量来实施。(T)人民代表大会制度是我国的根本政治制度。(T)平等原则是我国民法的基本原则之一。(T)自然人的民事权利能力是天赋的。(F)法人不需要以其全部财产独立承担民事责任。(F)抵押是指债务人或第三人将其动产或者权利凭证移交债权人占有，将该动产或者权利作为债权的担保。(F)民事法律行为都是合法行为。(F)承担民事责任的方式只能单独适用。(F)犯罪的动机是指行为人通过实施犯罪行为所希望达到的某种结果。(F)我国刑法把共同犯罪分为一般共同犯罪和犯罪集团。(T)综合练习题一、单项选择题人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现称为(B)。解决人生目的和奋斗目标的问题，最根本的是靠(C)。我国提出的新发展理念中体现了中国特色社会主义的本质要求的是(D)。习近平总书记在对中华民族的今天作生动叙述时引用的诗句是(C)。A.“雄关漫道真如铁”B.“而今迈步从头越”

8. 答案：ACD

解析： 暂无解析

9. 答案：ABC

解析： 暂无解析

10. 答案：ACD

解析： 法律是一种特殊的社会规范法律是由国家制定或认可的社会规范 C.法律以权利和义务为内容当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

11. 答案：ACD

解析： 暂无解析

12. 答案：ACD

解析： 暂无解析

13. 答案：ABC

解析： 暂无解析

14. 答案：ABC

解析： 不断提高人们的思想道德认识水平和判断能力激发人们自觉形成善良的道德意愿和道德情感 三、判断题

微信公众号：山财小足球

15. 答案：ABCD

解析： 暂无解析

16. 答案：ABC

解析： 暂无解析

17. 答案：ABC

解析： 暂无解析

18. 答案：ABCD

解析： 暂无解析

19. 答案：ABCD

解析： 暂无解析

20. 答案：ACD

解析： 暂无解析

判断题（总共题）

1. 答案：A

解析： 暂无解析

2. 答案：A

解析： 暂无解析

3. 答案：B

解析： 暂无解析

4. 答案：A

解析： 暂无解析

5. 答案：A

微信公众号：山财小星球

解析： 暂无解析

6. 答案：A

解析： 暂无解析

7. 答案：B

解析： 暂无解析

8. 答案：B

解析： 暂无解析

9. 答案：B

解析： 暂无解析

10. 答案：B

解析： 暂无解析

填空题（总共题）

1. 答案：BCD

解析： 暂无解析

2. 答案：C

解析： 暂无解析

3. 答案：C

解析： 暂无解析

4. 答案：C

解析： 暂无解析

5. 答案：C

解析： 暂无解析

微信公众号：山财小星球

6. 答案：C

解析： 暂无解析

7. 答案：BCD

解析： 暂无解析

8. 答案：C

解析： 暂无解析

9. 答案：BCD

解析： 暂无解析

10. 答案：BCD

解析： 暂无解析

简答题（总共题）

1. 答案：我

解析： 暂无解析

2. 答案：我

解析： 暂无解析

3. 答案：（1）要有崇高的理想信念，牢记使命，自信自励。把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，建立在对基本国情的准确把握上，将实现中华民族伟大复兴的历史使命内化为担当的自觉，外化为实际的的行动。（2）要有高强的本领才干，勤奋学习，全面发展。应把学习作为首要任务，树立梦想从学习开始，事业靠本领成就的观念。（3）要有天下兴亡、匹夫有责的担当精神，讲求奉献、实干进取。把个人前途命运与国家、民族的前途命运紧紧联系在一起，在服务社会、贡献国家实现人生理想和人生价值。

解析： 暂无解析

4. 答案：我

解析： 暂无解析

微信公众号：山财小星球

5. 答案：（1）正确使用网络工具，提高信息的获取能力，加强信息的辨识能力，增进信息的应用能力，使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具；（2）健康进行网络交往，树立自我保护意识，同时不要因网络交往而忽视现实交往；（3）自觉避免沉迷网络，合理安排上网时间，约束上网行为；（4）加强网络道德自律，在缺少外在监督的网络空间里，做到自我约束，促进网络生活的健康和谐；（5）积极引导网络舆论，自觉营造清朗的网络空间。

解析： 暂无解析

微信公众号：山财小星球